

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA MONITORINGU

(w tym zasady dotyczące monitoringu wizyjnego oraz przetwarzania wizerunku)

SOFT LOFT – Pilates Reformer Studio

ul. Glogera 21/LU1; 31-222 Kraków

Działalność prowadzona przez: Joanna Rzepka - Affueria

NIP: 9451963857, REGON: 120998037

tel: 506 44 83 83

email: soft.loft.pilates@gmail.com

(dalej jako: „Studio”, „Administrator”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób przebywających na terenie lokalu jest Joanna Rzepka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Rzepka - Affueria, właściciel marki SOFT LOFT – Pilates Reformer Studio, przy ul. Glogera 21/LU1, 31-222 Kraków, NIP: 9451963857, REGON: 120998037, kontakt e-mail: soft.loft.pilates@gmail.com (dalej: „Administrator” lub „Studio”).

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach:

- 1. Obsługa usług i rezerwacji** – zawarcie, realizacja i obsługa umowy o świadczenie usług (zakup karnetów, wejściówek, obsługa rezerwacji w systemie Fitssey) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- 2. Obowiązki księgowo-podatkowe** – rozliczanie usług, wystawianie faktur i rachunków oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążyący na Administratorze);
- 3. Monitoring wizyjny (CCTV)** – zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w Studiu oraz ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem za pomocą monitoringu wizyjnego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
- 4. Promocja i wizerunek** – promowanie działalności Studia poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo z zajęć w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) oraz na stronie www – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna, wyraźna zgoda Klienta);
- 5. Obsługa reklamacji i roszczeń** – rozpatrywanie reklamacji, zgłoszeń, skarg oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na terenie Studia, pod adresem ul. Glogera 21/LU1, 31-222 Kraków, stosowany jest monitoring wizyjny (kamery rejestrujące obraz bez dźwięku).

Monitoring obejmuje wyłącznie ogólnodostępne strefy Studia, tj. strefę recepcji, korytarze oraz salę ćwiczeń. Monitoring bezwzględnie NIE obejmuje pomieszczeń sanitarnych, przebieralni ani szatni zamkniętych.

Kamery rejestrują obraz w trybie ciągłym (24h/7).

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 14 dni od dnia nagrania. Po tym terminie dane są automatycznie i bezpowrotnie nadpisywane. W przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu (np. kradzież, zniszczenie mienia, wypadek), termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Teren objęty monitoringiem jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich piktogramów (grafiki kamery) oraz informacji tekstowych umieszczonych przy wejściu do lokalu.

IV. PRZETWARZANIE WIZERUNKU (ZDJĘCIA I FILMY Z ZAJĘĆ)

Podczas wybranych zajęć instruktorzy lub upoważnione osoby mogą wykonywać zdjęcia lub nagrania wideo w celach promocyjnych studia (np. strona internetowa, profil na Instagramie lub Facebooku).

Publikacja i przetwarzanie wizerunku Klienta w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Klienta w formie elektronicznej (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie rezerwacyjnym Fitssey)

Klient ma pełne prawo do odmowy wyrażenia zgody bez podania przyczyny. Odmowa nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach.

Wyrażona zgoda na wizerunek może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie wiadomości email na adres: soft.loft.pilates@gmail.com. Wycofanie zgody skutkuje niezwłocznym usunięciem materiałów zawierających wizerunek Klienta z profili społecznościowych oraz strony internetowej Studia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Materiały rejestrujące wyłącznie ogólny plan zajęć (gdzie sylwetki są rozmyte, sfilmowane od tyłu lub w sposób uniemożliwiający rozpoznanie tożsamości danej osoby) nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO i mogą być publikowane w celach kronikarskich działalności Studia.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług oraz w granicach prawa. Odbiorcami danych są:

- podmiot dostarczający oprogramowanie do zarządzania studiem pilates i rezerwacji online (tj. system Fitssey),
- dostawcy usług hostingowych, poczty elektronicznej i systemów IT,
- zewnętrzne biuro rachunkowo-księgowe obsługujące finanse Studia,
- operatorzy płatności bezgotówkowych zintegrowani z systemem zapisów,

- uprawnione organy państwowe (np. Policja, sądy) – wyłącznie na ich oficjalny wniosek i w przypadku zaistnienia podstawy prawnej (np. incydent zarejestrowany przez monitoring).
- dostawcy usług osadzonych na stronie internetowej (Google Ireland Limited – mapy)

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane w celu realizacji umowy (karnety, rezerwacje w Fitssey) – przez okres świadczenia usług oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (zgodnie z Kodeksem cywilnym).

Dane księgowe i podatkowe – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego ze świadczoną usługą.

Dane z monitoringu wizyjnego – maksymalnie do 14 dni od dnia nagrania (chyba że stanowią dowód w sprawie).

Dane przetwarzane na podstawie zgody (wizerunek, marketing) – do momentu wycofania zgody przez Klienta lub zaprzestania prowadzenia danych działań marketingowych przez Studio.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu Klientowi oraz osobie objętej monitoringiem przysługuje prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych, np. wyciągu z monitoringu wizyjnego, o ile nie naruszy to praw i wolności innych osób).
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych w systemie rezerwacyjnym.
3. Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO.
4. Ograniczenia przetwarzania danych.
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. marketingu bezpośredniego).
6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, np. wizerunku).
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych w celu rejestracji w systemie Fitssey i zakupu karnetu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z usług Studia.

Podanie zgody na wizerunek (zdjęcia i filmy) oraz marketing jest w pełni dobrowolne i nie warunkuje możliwości korzystania z oferty Studia.

Przebywanie na terenie Studia jest jednoznaczne z dobrowolnym wejściem w strefę objętą monitoringiem wizyjnym ze względów bezpieczeństwa.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w Studiu.

Aktualna wersja Polityki jest zawsze dostępna w systemie rezerwacyjnym Fitssey oraz na oficjalnej stronie internetowej Studia.

IX. STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES

1. Zakres. Niniejszy rozdział dotyczy korzystania z oficjalnej strony internetowej Studia (dalej: „Strona”). Administratorem danych osób odwiedzających Stronę jest Administrator wskazany w rozdziale I.

2. Brak formularzy i kont. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zawiera formularzy kontaktowych, nie umożliwia zakładania kont i nie zbiera danych osobowych wprowadzanych przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik skontaktuje się ze Studiem mailowo lub telefonicznie, jego dane (np. imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości) są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji), a w przypadku zapytań dotyczących zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te przechowujemy przez czas niezbędny do obsługi zapytania, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Logi serwera. Przy każdym wejściu na Stronę serwer hostingowy automatycznie zapisuje podstawowe dane techniczne: adres IP, datę i godzinę żądania, adres odwiedzanej podstrony, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane te służą wyłącznie do zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa Strony. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane nie są łączone z innymi danymi Użytkownika ani wykorzystywane do jego identyfikacji. Są przechowywane przez okres określony przez dostawcę hostingu.

4. Pliki cookies Studia. Studio nie stosuje własnych plików cookies ani narzędzi analitycznych lub marketingowych (np. Google Analytics, Meta Pixel). Nie profilujemy Użytkowników.

5. Usługi zewnętrzne osadzone na Stronie. Na Stronie osadzone są elementy dostawców zewnętrznych, które mogą zapisywać własne pliki cookies i przetwarzać dane Użytkownika (m.in. adres IP) na zasadach określonych w ich politykach prywatności:

- **Mapa Google Maps** (podstrona „Kontakt”), dostawca Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: <https://policies.google.com/privacy>
- **Widget grafiku i rezerwacji Fitssey** (podstrona „Zapisy”), dostawca systemu Fitssey. Rezerwacja zajęć i zakup karnetów odbywają się w systemie Fitssey. Dane podane przy rejestracji przetwarzane są zgodnie z rozdziałami II–VIII niniejszej Polityki oraz polityką prywatności Fitssey.

Z uwagi na siedzibę grupy Google w USA dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (EU-US Data Privacy Framework) lub standardowe klauzule umowne.

6. Linki zewnętrzne. Strona zawiera odnośniki do serwisów zewnętrznych: profili Studia na Instagramie i Facebooku (Meta Platforms Ireland Ltd.) oraz opinii w Google. Po kliknięciu w odnośnik obowiązują zasady prywatności danego serwisu. Studio nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez te serwisy.

7. Zarządzanie plikami cookies. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować lub usuwać pliki cookies, w tym pliki podmiotów trzecich. Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na działanie osadzonych elementów, np. mapy lub widgetu rezerwacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w Studiu.

Aktualna wersja Polityki jest zawsze dostępna w systemie rezerwacyjnym Fitssey oraz na oficjalnej stronie internetowej Studia.